

CONFERIMENTO DI MANDATO DI PERMUTA

Il presente Conferimento, sottoscritto oggi 13 dicembre 2021,

definisce il mandato e la pattuizione dei relativi compensi in relazione alla permuta del bene: Lucio Fontana, *"Concetto Spaziale – Attese"*, 1966, idropittura su tela, 3 tagli verde, firma titolo sul retro (L. Fontana / concetto spaziale / ATTESE / Sonda Spaziale Russa / tocca venere, bravi!), cm 65 x 54, Crispolti 66 T 119;
(di seguito denominata anche solo *"Opera"*)

TRA

Il D. [redacted] (di seguito denominata anche solo *"Mandante"*), residente a [redacted] in Via [redacted], C.F. [redacted], Carta d'identità italiana n° [redacted] emessa dal Comune di [redacted] e valido fino al [redacted]

E

Fenix Srl Semplificata Unipersonale (di seguito denominata anche solo *"Mandataria"*), con sede a Cremona in Via Pallavicino n° 6, C.F. e P.IVA 01611120195, rappresentata dal Dott. Giovanni Negri in qualità di Amministratore Unico, passaporto di nazionalità italiana n° YB 5240044 emesso dal Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale il 08 luglio 2019 e valido fino al 07 luglio 2029

di seguito definite anche *"Parti"*

PREMESSE

- A. Il Mandante ha idonei poteri per vendere l'Opera;
- B. Fenix è partner di un innovativo progetto concernente la creazione di una nuova cripto valuta, con caratteristiche e peculiarità uniche sul mercato cripto-valutario. Più precisamente per il fatto che l'emissione di cripto valuta deve e dovrà sempre ed in ogni caso essere contro-garantita da un paniere di beni reali, detenuti a riserva, che mantengano ed incrementino il loro valore nel tempo, quali *"oggetti d'arte, di collezione ed antichità"* (ad esempio: dipinti, sculture, disegni, auto d'epoca, hypercar, orologi, etc). Tale vincolo introduce *de jure e de facto* un sistema monetario Value Standard Based unico nell'attuale mercato cripto-valutario;
- C. Fenix si sta adoperando per reperire beni, con le caratteristiche descritte al punto B, allo scopo di creare il paniere detenuto a riserva. Tale paniere viene custodito in selezionati Caveau che rispettano i più alti requisiti tecnologici di sicurezza. Fenix attuerà il reperimento di tali beni per mezzo di permuta (contro cripto valuta) e/o vendita (contro EURO). Per quanto concerne la permuta il Mandante avrà la facoltà, ma non l'obbligo, entro 12 (DODICI) mesi dalla sottoscrizione del presente mandato, di permutare il bene contro cripto valuta, che a sua volta potrà essere convertita in valuta FIAT corrente (EUR, USD, GBP, etc.) alla quotazione di mercato del momento;
- D. la cripto valuta è attualmente in fase di pre-mercato (ossia non ancora negoziabile sulle piattaforme Exchange) e quotata alla pari con il Dollaro Americano (USD). Più precisamente, una unità di cripto valuta (Token) = 1 USD e potrà essere negoziata, al più tardi, nel secondo semestre 2022;
- E. il valore del bene, meglio descritto al punto A, sarà determinato da perizia estimativa;
- F. titolarità, possesso, custodia e i diritti di alienazione del bene rimarranno in capo al Mandante fino a quando questi non deciderà di esercitare il diritto di permuta o accetti una proposta di acquisto per mezzo di Fenix.
- G. le Parti hanno attentamente valutato il contenuto, l'oggetto, le modalità, i tempi ed i costi degli impegni che intendono assumere con la sottoscrizione del presente Contratto.

Tutto ciò premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse ed allegati

Le premesse al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.

2. Conferimento Mandato e obblighi delle Parti

2.1. Il Mandante conferisce mandato a Fenix affinché la stessa provveda a vendere e/o permutare il bene in oggetto come meglio specificato in premessa.

2.2. Il Mandatario ha l'obbligo di:

- compiere l'attività prevista dal mandato;
- informare costantemente il Mandante;
- rimettere gli effetti del presente mandato al Mandante;
- non divulgare la documentazione e/o le immagini relative al bene;
- non pubblicare on-line la documentazione e/o le immagini relative al bene.

2.3. Il Mandante ha l'obbligo di:

- corrispondere il compenso come definito nel successivo punto 4;
- comunicare prontamente l'alienazione del bene mezzo PEC al seguente indirizzo PEC del Mandatario: fenix10@legalmail.it;
- fornire integralmente la documentazione elencata nell'Allegato FNX01CMVP (allegato al presente Conferimento di Mandato);
- prendere visione dell'Allegato FNX02CMVP in cui si elencano i requisiti necessari alla presa in carico dell'oggetto/bene/opera (allegato al presente Conferimento di Mandato).

3. Definizioni e determinazione di prezzi e plusvalore

3.1. Il prezzo del bene sarà sempre espresso sia in unità di cripto valuta, "Token" (T), che in Dollaro Americano (USD). In fase di pre-mercato, come meglio descritto in premesse al punto D, un Token corrisponderà ad un Dollaro Americano (1 T = 1 USD). Ad esempio, se la perizia estimativa riporterà un prezzo di 100 USD, il valore del bene sarà uguale a 100 T (100 USD = 100 T).

3.2. Il "Prezzo Iniziale" (PI), qualora espressamente accettato dal Mandante, come descritto in premesse al punto E, risulterà 100 T = 100 USD (richiamando l'esempio di cui al punto 3.2).

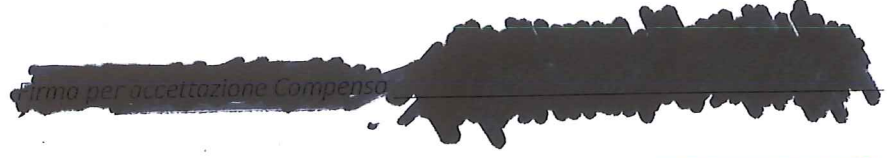
3.3. Il "Prezzo Finale di Permuta" (PP), sarà determinato non solo dalla quantità Token, bensì anche dall'apprezzamento dello stesso Token contro USD. Vale a dire, che se la quotazione del Token dovesse essere pari a 3 USD, il prezzo del bene al momento della permuta sarà sempre 100 Token, ma il controvalore del bene in USD risulterà tre volte tanto (100 T = 300 USD).

3.4. Il "Plusvalore" (PL), sarà determinato dalla differenza del PP quotato in USD e il PI quotato in USD. Riprendendo il caso di cui sopra, il PL sarà uguale a 200 USD (300 USD - 100 USD = 200 USD).

4. Prezzo e compenso

4.1. Prezzo: Il Mandante 

4.2. Compenso: 



4.3. Il compenso dovrà essere corrisposto, contestualmente all'incasso delle poste che sanciscono il buon esito dell'operazione accreditando, per mezzo bonifico bancario immediato, presso il conto corrente che verrà indicato dal Mandatario.

5. Durata

Il presente conferimento di mandato ha decorrenza dalla data odierna e cesserà dopo 1 (UNO) anno dalla sottoscrizione.

6. Validità delle copie in formato elettronico

Una copia in formato elettronico del presente conferimento di mandato sarà considerata dalle Parti legalmente vincolante esattamente come la copia originale.

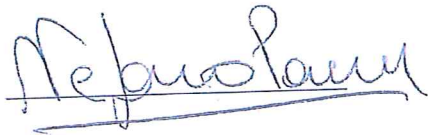
7. Foro competente

Per ogni controversia il foro competente sarà, in via esclusiva, il Tribunale di Cremona.

La firma del presente contratto manifesta l'esplicita ed integrale accettazione dei 7 (SETTE) precedenti punti del presente conferimento di mandato.

Letto, confermato e sottoscritto, il 13 dicembre 2021.

Il Mandante



Fenix S.r.l.s. Unip.

Fenix Srl Semplificata Unipersonale
Via Pallavicino 6/ 26100 Cremona
C.F. e P.IVA 01611120195
REA CR 187028
Codice Univoco SDI: T9K4ZHO